



福昕PDF编辑器

• 永久 • 轻巧 • 自由

升级会员

批量购买



永久使用

无限制使用次数



极速轻巧

超低资源占用，告别卡顿慢



自由编辑

享受Word一样的编辑自由



扫一扫，关注公众号

广东惠州“7.25”两艘无名小艇碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2017年7月25日2040时，自然人王某所有的无名小艇与自然人钟某所有的无名小艇在惠州大亚湾北树屿（碇仔洲）东北角水域发生碰撞。碰撞事故造成了双方驾驶员及艇上乘客不同程度受伤，其中乘客王某落水后溺水死亡。由于双方船只损失较为轻微，不予列入经济损失计算。综上人员伤亡和经济损失情况，根据《水上交通事故统计办法》，事故等级为“一般等级”。

（二）事故调查情况

事故发生后，由惠州港口海事处、大亚湾区海洋与渔业分局、澳头边防派出所于2017年7月26日成立事故调查组依法对“7.25”两艘无名小艇碰撞事故开展调查取证工作。调查组通过询问当事船艇驾驶员、乘客、搜集船舶文书资料、现场勘验、拍照等途径，共获得以下证据材料：

- 1、询问笔录8份；
- 2、事故双方小艇现场勘验记录各1份；
- 3、钟某、蔡某、王某的居民身份证复印件各1份；
- 4、事故双方小艇位置座次图各1份；
- 5、事故双方小艇碰撞位置、态势示意图共5份；

6、照片资料 8 张。

7、其他资料 3 份

二、涉事船舶、驾驶员概况

（一） 船舶概况

1. 钟某驾驶的无名小艇主要技术数据

船艇所有人：钟某

船名：无船名、无船籍港

船长：25.8 尺（8.5 米）

主机型号及功率：MERCURY（水星），功率 60 匹（44.1KW）

船舶所有人地址：广东省惠州市大亚湾区 xxx 号

小艇日常用途：钟某自用，接送人员上下岛屿



图 1：钟某驾驶的无名小艇

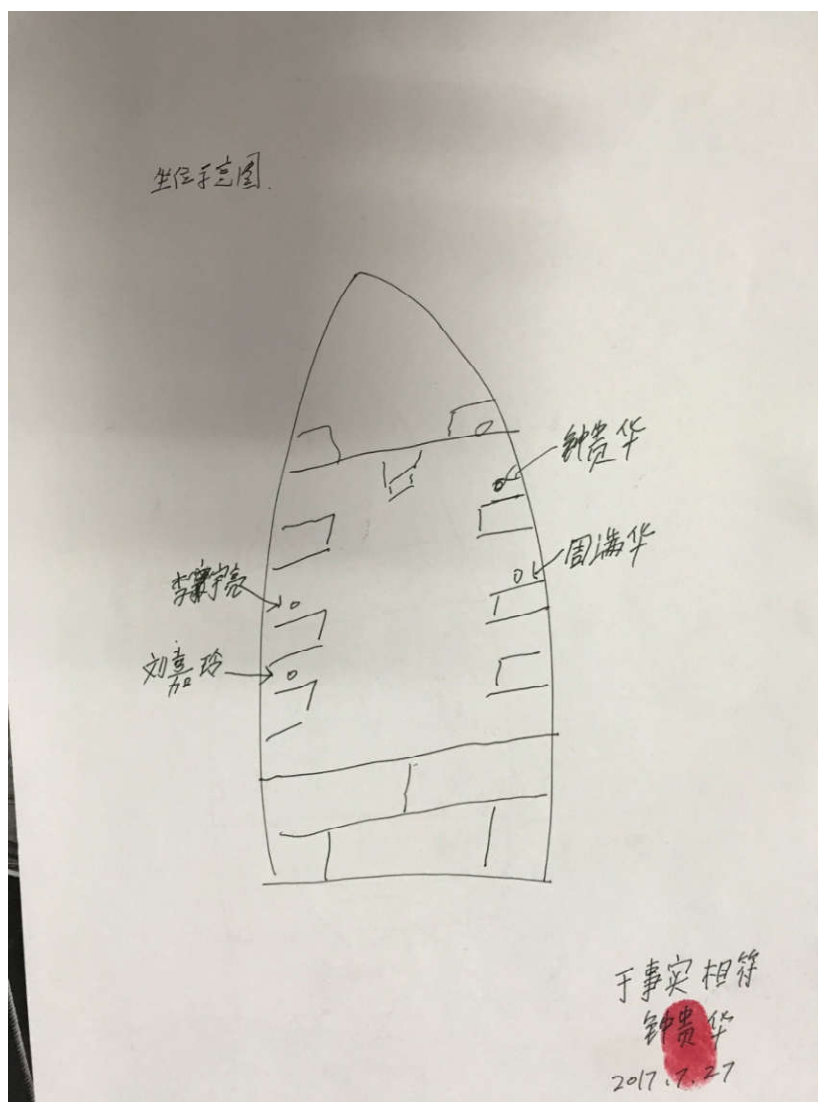


图 2：钟某驾驶的无名小艇人员位置示意图

2. 蔡某驾驶的无名小艇主要技术数据

船舶所人：王某

船名：无船名、无船籍港

主机型号及功率：型号不明，功率 40 匹（29.4KW）

船舶所有人地址：河南省平顶山市卫东区 xxx 号

小艇日常用途：船主日常用于打渔、钓鱼



图 3：蔡某驾驶的无名小艇

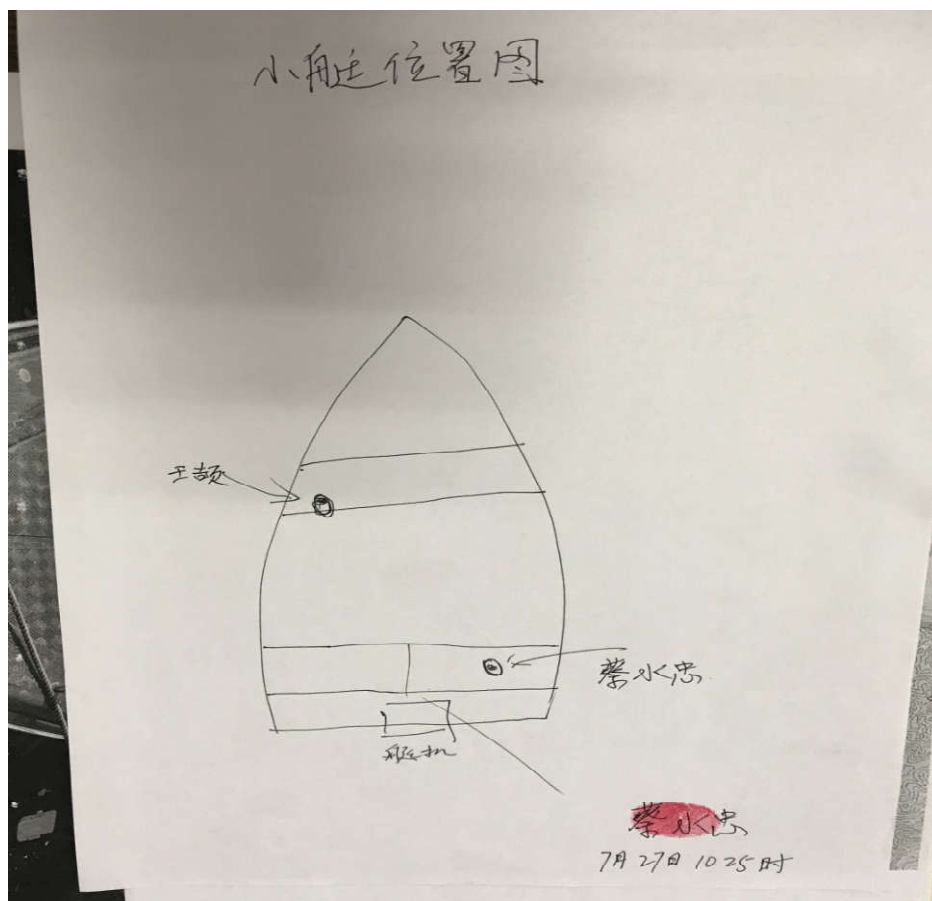


图 4：蔡某驾驶的无名小艇人员位置示意图

（二）船舶检验情况

两艘小艇船体未有任何标识，船艇所有人未能出示任何

船舶相关证照。

（三）船上人员概况

1、钟某驾驶的无名小艇的驾驶人员及乘客情况

碰撞事故发生时，钟某所有的无名小艇由钟某本人（男，汉族，身份证号码 4413011983xxxxxxxx）驾驶，未能出示任何有效的驾驶证书。

碰撞事故发生时，船艇上搭载乘客共 3 人（李某、刘某、邹某），所有乘客未参与船艇驾驶活动。

2、蔡某驾驶的无名小艇的驾驶人员及乘客信息

碰撞事故发生时，王某（男，汉族，身份证号码 4104031970xxxxxxxx）所有的无名小艇由蔡某（男，汉族，身份证号码 44152219780xxxxxxxx）驾驶，蔡某身份证登记住址：广东省陆丰市 xxx 号；

无名小艇驾驶人员蔡某未能出示任何相关驾驶证书。碰撞事故发生时，船艇上搭载乘客共 1 人（王某），乘客未参与船艇驾驶活动。

（四）公司管理情况

王某所有的无名小艇、钟某所有的无名小艇均属私人所有，未挂靠或者委托公司经营管理。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况

（一）天气

根据惠州市气象台大亚湾区海面气象资料，2017 年 7 月

25 日 20 时至 26 日 20 时的气象海况如下：多云；风向西南、风力 2-3 级、阵风 4 级；浪高 0.8-1.6 米；能见度：8-20 公里。

根据钟某陈述：“风力大概 2-3 级，没有什么浪”；

根据蔡某陈述：“当时海况是涨潮，水流方向是往北，流速不清楚，无浪，事发时海上能见度正常，无雾、无风，风向风速不明”

综上信息和船员描述，事发时天气海况与预报信息基本符合，2-3 级风，无浪，能见度良好。

（二）事故水域通航环境情况

事故碰撞水域，日常有渔船、飞艇、游艇往来捕鱼钓鱼、游玩，非商船的正常航行路线，事故发生时，水域清爽，没有其他船舶行驶对此次碰撞事故造成干扰。

事故发生位置，离北树屿灯塔和碇仔洲非常近。北树屿灯塔树立在碇仔洲的北面，高 9.2 米，快闪的白色灯光，北方位标，射程 6 海里。碇仔洲海拔 42 米，东西向、南北向宽约 200 米的近圆形小岛。



图 5：碇仔洲（北树屿灯塔）

四、基本事实分析认定

（一）事发时间

事发时间的分析认定基于双方驾驶员、乘客的陈述。

- 1、根据驾驶员钟某的陈述，事发时间为 25 日 2045 时；
- 2、根据驾驶员蔡某的陈述，事发时间为 25 日 2040 时；
- 3、据钟某所驾驶小艇的乘客李某的陈述，事发时间为 25 日 2045 时；

综上，事故发生时间陈述较为统一，结合蔡某手机拨打 110 报警电话时间，因此，认定碰撞事故发生在 25 日 2040 时较为可信。

（二）碰撞态势分析

1、碰撞前航行情况

根据驾驶员钟某的陈述：“2017 年 7 月 25 日 20 时 15 分许我从澳头出发载周满华去芒洲岛对车辆进行维修……，在我驾驶摩托艇行至碇仔洲北面由西南往东北方向行驶时与由东南往西北方向行驶的摩托艇发生碰撞……，当我们相互看到对方后双方之间的距离已经很近了、互相避让已经来不及了。于是对方的船撞在了我船的右前方位置”；“我驾驶的摩托艇的速度是每小时 15 海里左右，对方驾驶的摩托艇我根据转机的声音判断对方的速度大概也是每小时 15 海里左右”；

根据驾驶员蔡某的陈述：“18 时 30 分许，我们把船开到马鞭洲附近海域开始钓鱼，2 个小时过后我们都没钓到鱼，于是我们就说去惠州港新进的码头那里去钓鱼，我们驾驶着船往惠州港方向行驶，20 时 40 分许，我们把船开到许洲岛东北面的一处小山附近时，我突然看到一艘快艇出现在距离我船头 4、5 米的位置处……，但是由于速度太快，我们还是撞到了一起”；“我的船从马鞭洲经过许洲岛东北方向的小山往惠州港方向开，船速约十几节，对方的船沿着我相反的方向相向航行”；

根据钟某驾驶小艇的乘客李某陈述：“当晚 20 时 15 分许，我们跟姐夫来到澳头一个码头，码头上我姐夫的一个朋友已经在那里等我们了，随后我们 4 个人就一起乘坐我姐夫驾驶的快艇出海去芒洲岛。当晚 20 时 45 分许，我们航行到

图 6: 驾驶员蔡某描绘的事故示意图

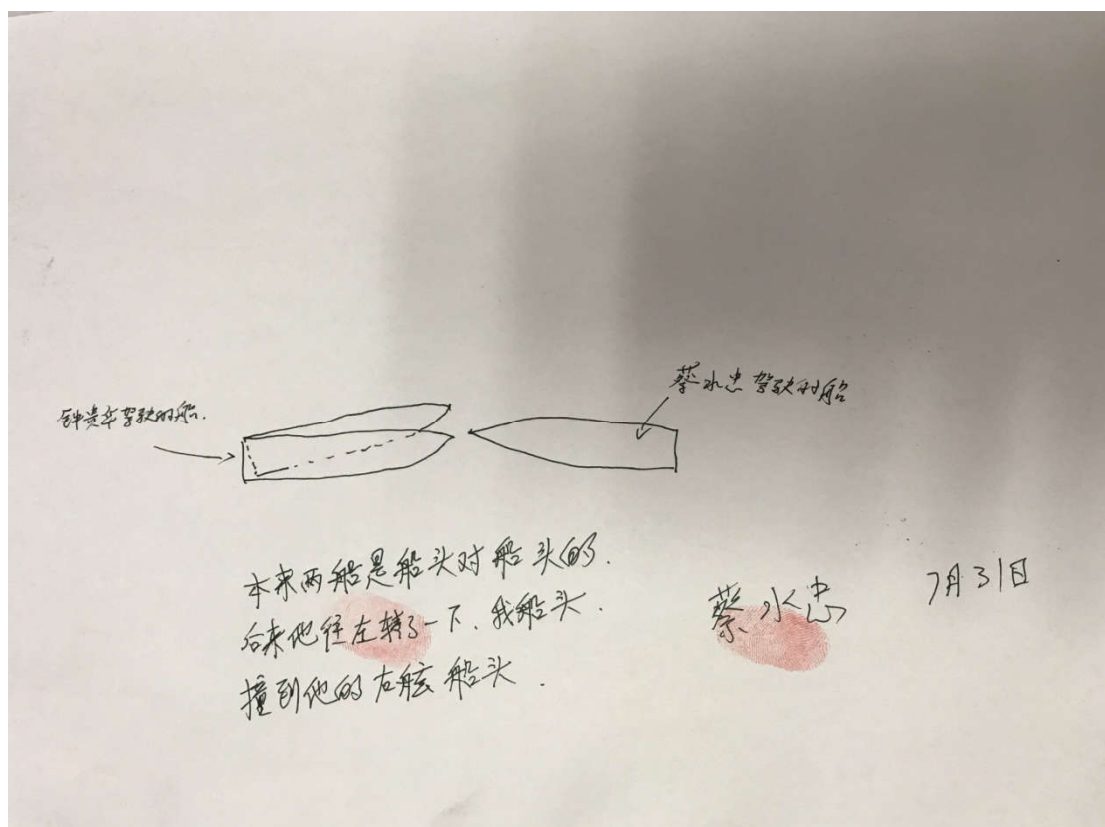


图 6：驾驶员蔡某描绘的事故碰撞态势示意图

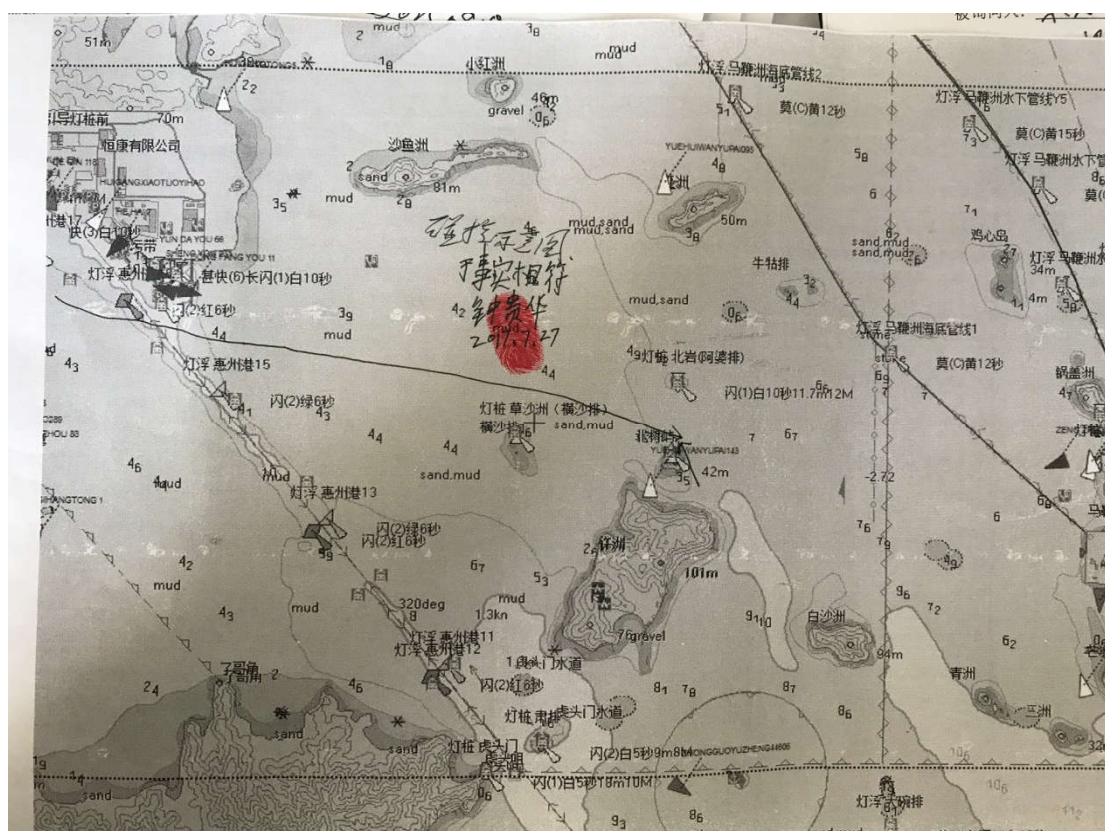


图 7：驾驶员钟某描绘的事故示意图

根据上述证据，钟某驾驶的无名小艇从澳头港出发往芒洲方向航行，从北树屿（碇仔洲）的西北方向驶来往东南方向航行，航速约为 15 节；蔡某驾驶的无名小艇从马鞭洲出发往惠州港方向航行，从北树屿（碇仔洲）的东南方向驶来往西北方向航行，航速约十几节，两船处于“对遇局面”。

2、碰撞情况

根据驾驶员钟某的陈述：“当我船到喜洲北岩灯塔附近时，我船在前方与对方船正面相撞。我船有一人落水，对方船也有一人落水，双方船都有开灯，由于视觉盲区，看不到对方，导致相撞，我船落水人员是周满华，已当场救起”；“非常近了，顶多 2-3 米，我立即往左打方向了，但还是没有避开”

根据驾驶员蔡某的陈述：“我突然看到一艘快艇出现在距离我船头 4、5 米的位置处，于是我马上松油门降低船速，我当时也没有看到对方船上的信号灯，同时我看到对方开船的人把方向盘往他行驶方向的左边打了一下方向盘，但由于速度太快，我们还是撞到一起了”；“相撞后，我船船主坐左边已落水，对方有 4 人，有 1 人落水，但对方船的人自己游上来了”；“我的船撞到了对方的右侧距离船头 20 里面的位置”；

结合事故后对两船的现场勘查情况，蔡某驾驶的王某所有的无名小艇，碰撞造成船首凹陷，防护轮胎脱落，船尾

外挂艇机手动摇柄断落，其他部位未见明显碰撞损伤。钟某驾驶的无名小艇，碰撞造成船首右舷 60CM 处舷边擦痕，以及右舷前部分船体擦痕。勘验结果与双方陈述基本吻合。



图 8：蔡某驾驶的无名小艇



图 9：钟某驾驶的无名小艇

综上依据，推断两艘无名小艇以接近 180 度的角度行驶对碰，在碰撞前，钟某驾驶的无名小艇向左转向，蔡某驾驶的无名小艇与钟某驾驶的无名小艇右舷船首相撞。

（三）号灯的显示情况

1、钟某驾驶无名小艇的灯号情况：

根据驾驶员蔡某关于钟某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“我突然看到一艘快艇出现在距离我船头 4、5 米的位置处，于是我马上松油门降低船速，我当时也没有看到对方船上的信号灯”，“我船上右后方的信号灯是亮着的，对方船上我没有看到亮灯。”

根据驾驶员钟某关于钟某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“我们都有开灯”

根据乘客李某关于钟某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“在船的后方一直有一盏蓝色的灯亮着”；

根据乘客邹某关于钟某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“有开灯，是蓝色的灯，我在拍视频里有灯”

2、蔡某驾驶无名小艇的号灯情况：

根据驾驶员钟某关于蔡某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“双方都有开灯”；

根据驾驶员蔡某关于蔡某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：“我船上右后方的信号灯是亮着的”；

根据乘客邹某关于蔡某驾驶无名小艇号灯情况的陈述：

“当我从海里拉上钟某船上时发现对方有一盏红色的灯”；

综上信息推断，两船均有显示灯光。

五、事故经过

下述事故经过系根据两船船上人员的陈述及结合现场勘验情况而整理的事故可能发生过程。

1、钟某驾驶的无名小艇

钟某驾驶的无名小艇于 2017 年 7 月 25 日 2015 时从大亚湾澳头出发送邹某到芒洲岛维修机器，船上共 4 人，驾驶员是钟某，另有乘客 3 名。船艇出航后向东南方向行驶，2040 时到达了北树屿（碇仔洲）东北角水域与西北向航行的蔡某驾驶的无名小艇发生碰撞。碰撞发生前，两船相距 2-3 米处时，驾驶员钟某观察到了来船，采取了左转向避让，但没有避开，最终钟某驾驶无名小艇右舷与蔡某驾驶的无名小艇船首发生碰撞。

2、蔡某驾驶的无名小艇

蔡某驾驶的无名小艇于 2017 年 7 月 25 日 1700 时从大亚湾澳头出航前往马鞭洲水域钓鱼，2 个小时后，准备返回惠州港新建的码头继续钓鱼，在返回途中，2040 时，蔡某驾驶的无名小艇西北向行驶与东南向行驶的钟某驾驶的无名小艇在北树屿（碇仔洲）东北角水域发生碰撞。船上共 2 人，驾驶员蔡某，船主王某。碰撞发生前，蔡某没有看到对方船的信号灯，两船接近到 4、5 米的时候，观察到来船，立即

松油门降低航速，没有避让开，最终蔡某驾驶的无名小艇船首与钟某驾驶无名小艇右舷发生碰撞。

六、应急处置经过

两船碰撞后，双方各自对在船人员进行了检查，钟某驾驶的无名小艇的乘客邹某落水，随后被当场救起，船上4人均有不同程度的受伤。蔡某驾驶的无名小艇上的乘客（船舶所有人）王某落水，当场搜寻未果，驾驶员蔡某受伤。驾驶员蔡某、钟某报警并将事故情况报告了海洋局、边防派出所，海事局等，各部门相继派出船艇到现场进行了搜救，当晚搜寻未果。

七、事故损失情况

碰撞事故造成了两艘无名小艇轻微受损。蔡某驾驶的无名小艇所有人王某落水后溺水死亡，钟某、李某、刘某、邹某、蔡某5人不同程度受伤。

八、事故原因事故分析

（一）未保持有效了望是造成事故的直接原因

两艘无名小艇驾驶员在夜航情况下，均未能保持必要有效的了望手段和措施，以保证及时发现前方的来船，以便对相遇局面及碰撞危险作出充分的提前估计，导致了两船紧迫局面的形成，并造成了碰撞事故的无法避免，违反了《72年规则》第五条规定，是造成事故的直接原因。

（二）靠近航海危险物未谨慎驾驶采取安全航速是事故

发生的间接原因之一

两艘无名小艇航行路径均需绕过碇仔洲，碇仔洲高约 40 余米，南北、东西向均宽约 200 余米，位于两船航线中间，两艘船艇在有岛礁形成观察盲区、灯塔塔体和闪灯影响视线的情况下，未谨慎驾驶，采取安全航速，致使两船发现对方时，无法将船艇停止前行，违反了《72 年规则》第六条规定，是事故发生的间接原因之一。

九、责任认定

根据上述关于碰撞事故原因的分析，双方在此次碰撞事故中均存在过错，均违反了《72 年避碰规则》第五条、第六条的规定，过错程度相当，应承担对等责任，责任人为两船驾驶员。

十、事故结论

本次事故主要是由于两艘无名小艇双方驾驶员未能有效了望、谨慎驾驶、以安全航速行驶，造成两船均未能及时发现对方，导致了两船紧迫局面的形成。在紧迫局面形成后，进一步导致了碰撞事故的发生。

十一、安全管理建议

090401SR2017003：作为航行船舶的驾驶员，无论是何种类型的机动船舶，在航时均要严格遵守《中华人民共和国海船船员值班规则》、《1972 年国际海上避碰规则》等有关规定，正确履行值班职责，加强了望，及早采取避让措施主

动避让，以确保航行安全。根据调查所得的事故原因，两艘无名小艇驾驶员未能采取有效的了望手段，及早发现来船以避免紧迫局面的形成，导致了碰撞事故的发生。对此双方驾驶人员应加强培养和学习并提高相关的技能和水平，使更好地履行职责，能适应不同的环境和情况变化要求，以确保船舶航行安全。

编制单位：惠州港口海事处

编制单位地址：惠州海事监管基地

联系方式：0752-5103071

编制时间：2017 年 8 月 2 日